

1517740-23.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213637/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26594780

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -936/2022

LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA e LEONARDO SOUZA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517740-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517740-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213637/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26594780

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -936/2022

LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA e LEONARDO SOUZA SILVA, estão sendo processados incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da denúncia de fls. 110-113 segundo a qual "[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 12h29, na Avenida Olaria, nº 10, Jardim Jaqueline, nesta

cidade e comarca, LEONARDO SOUZA SILVA, qualificado à fl.13, e LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA, qualificado à fls. 11, agindo de comum acordo e com identidade de propósitos entre si, transportavam e traziam consigo, para evidentes fins de tráfico ilícito, 305 porções de maconha (1534,1g), 39 comprimidos de ecstasy (10,5g) e 60 pedras de "crack" (8,96g), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 26/27 e laudo pericial de fls. 35/38, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo foi apurado, policiais militares realizavam averiguação de "perturbação de sossego" pela Avenida Olaria, momento em que avistaram dois indivíduos em uma viela, cada um deles segurando uma sacola em suas respectivas mãos, que, entretanto, fugiram quando avistaram a guarnição policial e correram para dentro de uma viela em que havia um comércio, uma casa em reforma e uma residência com porta de metal e com fechadura tetra. Ato contínuo, um indivíduo foi abordado, mas com ele nada de ilícito foi encontrado, portanto, foi liberado, e após baterem na residência, LUIS FELIPE abriu a porta, colocou as mãos para cima e tentou se esgueirar do local, mas foi contido pelos policiais que estavam do lado de fora. De conseguinte, dentro do local foi abordado LEONARDO, que fingia dormir sobre uma cama. Em procedimento de busca no imóvel, os policiais localizaram diversas porções individualizadas (prontas para venda) de maconha, crack e comprimidos que aparentavam ser ecstasy, divididas nas sacolas que os denunciados inicialmente traziam consigo, em uma bolsa e espalhadas pelo chão, além da quantia de R\$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) e dois aparelhos celulares. Sobre as drogas, LUIS FELIPE confessou aos policiais que as traficava, além do que afirmou que o local é a casa de um tio cuja qualificação não declinou. LEONARDO, por sua vez, negou qualquer envolvimento na prática criminosa. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 26-27, laudo de constatação provisória de fls. 35-38, fotografias de fls. 45-51 e laudos periciais de fls. 149-153, 154-157 e 158-160.

Em sede de audiência de 28/09/2022 ocorreu o recebimento da denúncia e a citação do réu Luis Felipe de Souza Silva. O réu Leonardo Souza Silva não participou da audiência em razão de dificuldades para acesso à sala virtual, mas foi citado na pessoa de seu defensor constituído.

Sendo assim, ficou determinado o seguinte em audiência: (i) - o desmembramento dos autos para Leonardo Souza Silva e designação de audiência para o dia 23/05/2023, às 14:00 horas; (ii) - encerramento da instrução criminal para o réu Luis Felipe de Souza Silva, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova, convergente à materialidade delitiva.

Nesse sentido, os policiais militares Renato Acioli de Lima Junior e Victor Mendes Garcia relataram em juízo que na data do fato foram à região movidos por um chamado de importunação ao sossego provocada pela altura de som e, a caminho da ocorrência, os depoentes visualizaram dois indivíduos, cada qual, levando consigo uma sacola nas mãos e, tão logo perceberam a presença dos depoentes, passaram a se evadir. Houve o acompanhamento, perdendo-se os indivíduos do campo de visão, mas, com a percepção de que só teriam como saída duas vielas para as quais as testemunhas seguiram. Em uma delas havia um comércio, uma casa em construção e uma terceira porta, da qual era proveniente um forte odor de drogas. Ao baterem na única porta fechada, foi aberta pelo corréu Luiz Felipe que, levantando as mãos, admitia ser sua as drogas descritas na denúncia e que já podiam ser visualizadas com parte para fora de uma sacola que estava debaixo da cama, como se a sacola tivesse sido jogada ali, às pressas. Os depoentes reconhecem as roupas vestidas pelo corréu Luis Felipe como aquelas trajadas por um dos indivíduos que antes fugira na via pública, como acima narrado. Naquele momento, informalmente, o corréu Felipe admitia que a droga lhe pertencesse, com exclusividade, eximindo terceira pessoa encontrada no imóvel de envolvimento com a prática ilícita. Os depoentes verificaram que o local não espelhava moradia, mas, sim, em estado precário, próprio daquele que é utilizado como cativerios de sequestros.

Em juízo, o acusado Luís Felipe admitiu que lhe pertencessem as drogas, sendo um dos indivíduos que fugiram m via pública, quando estava na posse da sacola contendo as drogas, diante da aproximação policial, entrando na casa de um tio que não estava no imóvel.

A versão expõe legítima atuação policial, em estrito cumprimento do dever legal. As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade.

Por via de consequência, não seria outra a origem do valor apreendido, segundo os depoentes, estando junto às drogas, senão, o comércio espúrio por ele exercido.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (21ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 18/01/2019, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da confissão, enquanto atenuante genérica, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando, ao final, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, sem que implique a redução da pena abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Dedicando-se o réu a atividades criminosas, ora reincidência específica, resta afastado o reconhecimento do crime privilegiado - artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado mostrando-se o réu de conduta perigosa ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a conter nocivo convívio social, como acima exposto, servindo a liberdade, ainda, para reiterar crimes e, diante de todo o exposto, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas e, portanto, sendo-lhe a liberdade comprometedor a ordem pública.

Declaro o perdimento do valor auferido com a mercancia espúria (R\$273,00) em favor da União. Com o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para a imediata remessa de respectiva guia de recolhimento.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA